

1501002-58.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... tratar de agente sem antecedentes em tráfico de drogas e por ser incontroverso que o acusado estava na posse de drogas, concluo pela desclassificação do delito para a infração prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Nesse sentido:

Apelação – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Conjunto acusatório insuficiente para manter a condenação por tráfico. Decisão que deve ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501002-58.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501002-58.2021.8.26.0530 - 389/21

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2107257/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 1995/21/919 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN GUIMARÃES RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

RYAN GUIMARÃES RODRIGUES, qualificado nos autos, menor de 21 anos na data dos fatos, está sendo processado por incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 61, II, j, do Código Penal, porque, segundo a acusação, em contexto de calamidade pública causada pela pandemia da doença "Covid-19", em conluio e unidade de desígnios com o adolescente N.B.G., após aquisição, foi surpreendido trazendo consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e para fins de tráfico ilícito, 73,78 gramas de cocaína, em 194 cápsulas de plástico estilo eppendorf, 13,7 gramas de cocaína, em 62 cápsulas de plástico estilo eppendorf, identificadas com adesivos contendo nome e foto de "Pablo Escobar", e 165,64 gramas de maconha, em 123 invólucros de plástico tipo "filme" retorcido (fls. 3/5, 8, 10/12, 32/35 e 83/85).
Dispensada a realização de audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM 2548/2020 e do Comunicado CG 232/2020, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo, e da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o acusado teve a liberdade provisória concedida.

O réu foi notificado e ofertou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2021 (p. 126). Na sequência, o réu foi citado.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal; no caso de condenação em tráfico, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a imposição de regime menos gravoso.

É o relatório.

Fundamento.

O pedido deve ser julgado parcialmente procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória e no exame químico-toxicológico acostados aos autos a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa,L" (maconha), constante na Lista "F1" - LISTA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - da portaria SVS/MS 344/98, assim como de METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcaloide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", constante na Lista "F1" - LISTA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - da portaria SVS/MS 344/98 -, conforme auto de exibição/apreensão, além da prova oral coligida. Interrogado em juízo, o acusado negou a prática delitiva. Informou que se encontrava no local apenas para adquirir drogas, como de costume, pois é usuário de entorpecentes.

A testemunha de defesa Laura afirmou que é colega de Ryan e que este havia acabado parar no local quando a polícia chegou. Tanto o réu quanto o adolescente estavam sentados.

Em juízo, os policiais militares informaram que efetuavam patrulhamento de rotina pelo local, quando no cruzamento das ruas Rubens Gomes e Nelson de Bortoli, avistaram dois indivíduos sentados na calçada, em atitude suspeita, já que se tratava de local conhecido pelo tráfico de drogas. Diante disso, fizeram a abordagem do acusado e do adolescente. Ambos estavam manuseando a droga e o dinheiro, em atitude típica de compra e venda. Foram encontradas duzentas e cinquenta e quatro cápsulas tipo eppendorf, contendo cocaína, e cento e vinte e três porções de maconha, bem como duzentos e noventa e oito reais e trinta centavos em dinheiro. Questionado, o adolescente informou que estava comercializando a droga enquanto o acusado somente estava comprando. De igual modo, o réu negou o tráfico, afirmando estar no local apenas para adquirir drogas.

Pois bem.

Embora haja indícios, a prova coligida não permite afirmar, com absoluta certeza, que o acusado tenha praticado o tráfico de drogas.

Isso porque, sempre que interrogado, o acusado afirmou que estava no local apenas para adquirir as drogas. Ocorre que sua negativa não foi infirmada pelas testemunhas. Pelo contrário, os depoimentos dos policiais confirmam tão somente a atividade do tráfico de drogas, isto é, a materialidade do delito, mas não a autoria. Nesse sentido, as testemunhas disseram que o acusado e o adolescente estavam sentados separando drogas e contando dinheiro, em atividade típica de compra e venda, isto é, um dos agentes estava ali para comprar drogas.

Dessa forma, a prova amealhada não permite afirmar, com certeza, que o acusado era quem estava vendendo as drogas, deixando dúvidas quanto à autoria, sobretudo, porque houve negativa do acusado, inclusive no momento da abordagem.

Considerando tais fatos, assim como por se tratar de agente sem antecedentes em tráfico de drogas e por ser incontroverso que o acusado estava na posse de drogas, concluo pela desclassificação do delito para a infração prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Nesse sentido:

Apelação – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Conjunto acusatório insuficiente para manter a condenação por tráfico. Decisão que deve ser reformada para desclassificar a conduta do réu para a de posse de droga para consumo pessoal. Ausência de provas seguras quanto à prática da traficância. Desclassificação. Necessidade. Dado parcial provimento ao apelo para desclassificar a conduta de tráfico para a de posse de droga para uso pessoal. (TJSP, Apelação Criminal: 1500397-62.2019.8.26.0246, Relator Rachid Vaz de Almeida, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 12/04/2021, Data de Publicação: 12/04/2021).

Apelação Criminal – Réu denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas- Sentença desclassificatória para o crime previsto no artigo 28 da Lei Federal 11343/06- Recurso do Ministério Público objetivando a condenação do apelado pelo crime de tráfico, nos termos da denúncia – Inadmissibilidade – Acervo probatório insuficiente com relação ao tráfico de entorpecente - Desclassificação mantida – Sentença Reformada somente para afastar o reconhecimento do princípio da insignificância - Apreensão de 3,6 gramas de cocaína- Pequena quantidade é da essência do crime do artigo 28- Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal 1500179.32.2019.8.26.0570, Relator José Vitor Teixeira de Freitas, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 12/04/2021, Data de Publicação: 12/04/2021).

No tocante aos valores apreendidos, por ter sido demonstrada sua destinação ou seu nexos instrumental de uso para consecução do delito de tráfico de drogas, é de rigor o perdimento, na forma do artigo 91 do CP.

Na dosagem de pena, considero as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/06, como as normais do tipo. Desse modo, por se tratar de agente primário, entendo ser a medida adequada a advertência sobre os efeitos da droga (cf. art. 28, I, Lei n. 11.343/06).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR RYAN GUIMARAES RODRIGUES, qualificado nos autos, por incurso no artigo 28, inciso I, da Lei n. 11.343/06, à pena restritiva de direitos de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DA DROGA. Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas.

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA